P U T U S A N

Nomor 793/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NOOR ALIAS ECON BIN NURDIN;**

2. Tempat lahir : Banjarmasin;

3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 April 1991;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Antasan Kecil Timur Dalam RT 016 RW 002 Nomor 32 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/136/VIII/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brig. H. Hasan Basry, Lt2, Nomor 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2025 Nomor 793/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 793/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 20 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.Sus/2024/ PN Bjm tanggal 20 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Als Econ Bin Nurdin** bersalah melakukan tindak pidana " **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Noor Als Econ Bin Nurdin** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,07 gram,1 (satu) lembar tisu; 1 (satu) buah bungkus snack dengan merk Gerry; 1 (satu) buah jaket jeans

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merk levi strauss & co, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Merah. **Dirampas untuk dimusnahkan.** 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU dengan nomor polisi DA 4276 ZQ dengan nomor rangka MH8BG41CABJ- 595157 dan nomor mesin G420- ID-655208. **Dikembalikan kepada saksi Akhmad Ridhoni**.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Muhammad Noor Als Econ Bin Nurdin**, pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18:35 Wita bertempat di tepi Jalan Banjar Indah Permai II Rt.011 Rw.002 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada awalny: anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu saksi Arief Rahman Nugroho dan saksi Veri mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranksaksi Narkotika di Jalan Banjar Indah Permai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke jalan tersebut saksi Arief Rahman Nugroho dan saksi Veri melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki dengan No.Pol. DA 4276 ZQ dengan gerak gerik yang mencurigkan mengambil sesuatu ditanah dan memasukkan kedalam jaket, dan saat itu langsung didekati dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus snack Gerry didalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram, tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Nasir dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu ripiah) dan rencananya akan terdakwa jual kembali dengan paketan kecil dari mulai harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram. tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan No Lab :07346/NNF/2025 tanggal 22 Agustus 2025 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 24617/2025/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Muhammad Noor Als Econ Bin Nurdin**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Nasir dan menawarkan terdakwa sabu-sabu dengan harga per 5 (lima) gram sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan system pembayaran terdakwa membeli sabu kepada Nasir dengan cara transfer uang terlebih dahulu ke BRI atas nama Mariana, setelah uang terdakwa transfer lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Nasir melalui chat whatsapp, kurang lebih satu jam Sdr. Nasir ada menchat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

whatsapp kepada terdakwa memberitahukan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian ada seseorang dengan nomor +44 7720 877965 ada menchat whatsapp terdakwa yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu semula di Jalan Pramuka namun karena keadaan rame kemudian terdakwa diarahkan kembali menuju ke Jalan Banjar Indah Permai, dan terdakwa saat mengambil sesuatu ditanah dan memasukkan kedalam jaket, dan saat itu langsung didekati dan dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu saksi Arief Rahman Nugroho dan saksi Veri ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus snack Gerry didalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram, tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Nasir dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu ripiah) dan rencananya akan terdakwa jual kembali dengan paketan kecil dari mulai harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan No Lab :07346/NNF/2025 tanggal 22 Agustus 2025 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 24617/2025/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Arief Rahman Nugroho, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 13.00 wita di Pelabuhan Tri Sakti Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi tranksaksi Narkotika di Jalan Banjar Indah Permai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan langsung menuju ke jalan tersebut dan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki dengan No.Pol. DA 4276 ZQ dengan gerak gerik yang mencurigkan mengambil sesuatu ditanah dan memasukkan kedalam jaket, dan saat itu langsung didekati dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram didalam 1 (satu) bungkus snack Gerry didalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram yang disita dari Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan membeli dari sdr Nasir dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual kembali dalam paketan kecil dengan harga bervariasi mulai Rp50.000,00 (lima puluh ribu sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Veri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18:35 Wita bertempat di tepi Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjar Indah Permai II RT 011 RW 002 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi tranksaksi Narkotika di Jalan Banjar Indah Permai, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan langsung menuju ke jalan tersebut dan melihat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan nopol DA 4276 ZQ dengan gerak gerik yang mencurigkan mengambil sesuatu ditanah dan memasukkan kedalam jaket, dan saat itu langsung didekati dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram didalam 1 (satu) bungkus snack Gerry didalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram yang disita dari Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan membeli dari sdr Nasir dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual kembali dalam paketan kecil dengan harga bervariasi mulai Rp50.000,00 (lima puluh ribu sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Akhmad Ridhoni dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan nopol DA 4276 ZQ nomor rangka: MH8BG41CABJ-595157 dan nomor mesin: G420-ID-655208 milik Saksi disita oleh pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18:35 Wita bertempat di tepi Jalan Banjar Indah Permai II RT 011 RW 002 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa yang merupakan adik saksi karena dipinjamkan oleh saksi untuk digunakan sebagai transportasi sehari-hari dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu setelah kejadian, yaitu pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2025 saksi diberitahu oleh petugas melalui telpon bahwa terdakwa diamankan petugas karena terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian petugas meminta saksi datang kekantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk membawa surat-surat kendaraan bermotor milik saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Noor Als Econ Bin Nurdin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18:35 Wita bertempat di tepi Jalan Banjar Indah Permai II RT 011 RW 002 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr Nasir dan menawarkan terdakwa sabu-sabu dengan harga per 5 (lima) gram sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran terdakwa membeli sabu kepada Nasir dengan cara transfer uang terlebih dahulu ke BRI atas nama Mariana, setelah uang terdakwa transfer lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Nasir melalui pesan whatsapp, kurang lebih satu jam kemudian, Sdr. Nasir kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp kepada terdakwa dan memberitahukan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, dan tidak lama kemudian ada seseorang dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu semula di Jalan Pramuka namun karena dilokasi tersebut terlalu ramai, Terdakwa kemudian diarahkan kembali menuju ke Jalan Banjar Indah Permai dan saat terdakwa mengambil sabu tersebut ditanah dan memasukkan kedalam jaket, tiba-tiba Terdakwa langsung didekati dan dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram didalam 1 (satu) bungkus snack Gerry didalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, serta disita pula 1 (satu) buah bungkus snack dengan merk Gerry, 1 (satu) buah jaket jeans merk levi strauss & co dan1 (satu) unit handphone merk REALME warna Merahyang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,07 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah bungkus snack dengan merk Gerry;
- 1 (satu) buah jaket jeans merk levi strauss & co;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Merah
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU dengan nomor polisi DA 4276 ZQ dengan nomor rangka MH8BG41CABJ- 595157 dan nomor mesin G420-ID-655208.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No Lab :07346/NNF/2025 tanggal 22 Agustus 2025 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 24617/2025/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr Nasir dan menawarkan terdakwa sabu-sabu dengan harga per 5 (lima) gram sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran terdakwa membeli sabu kepada Nasir dengan cara transfer uang terlebih dahulu ke BRI atas nama Mariana, setelah uang terdakwa transfer lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Nasir melalui pesan whatsapp, kurang lebih satu jam kemudian, Sdr. Nasir kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp kepada terdakwa dan memberitahukan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian ada seseorang dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu semula di Jalan Pramuka namun karena dilokasi tersebut terlalu ramai, Terdakwa kemudian diarahkan kembali menuju ke Jalan Banjar Indah Permai dan saat terdakwa mengambil sabu tersebut ditanah dan memasukkan kedalam jaket, tiba-tiba Terdakwa langsung didekati dan dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram didalam 1 (satu) bungkus snack Gerry didalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, serta disita pula 1 (satu) buah bungkus snack dengan merk Gerry, 1 (satu) buah jaket jeans merk levi strauss & co dan1 (satu) unit handphone merk REALME warna Merahyang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gramyang kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboraturium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No Lab :07346/NNF/2025

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 22 Agustus 2025 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 24617/2025/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut***:***

1. ***Setiap orang;***
2. ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Noor Als Econ Bin Nurdin Batara Randa** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr Nasir dan menawarkan terdakwa sabu-sabu dengan harga per 5 (lima) gram sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran terdakwa membeli sabu kepada Nasir dengan cara transfer uang terlebih dahulu ke BRI atas nama Mariana, setelah uang terdakwa transfer lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Nasir melalui pesan whatsapp, kurang lebih satu jam kemudian, Sdr. Nasir kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp kepada terdakwa dan memberitahukan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa, dan tidak lama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian ada seseorang dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu semula di Jalan Pramuka namun karena dilokasi tersebut terlalu ramai, Terdakwa kemudian diarahkan kembali menuju ke Jalan Banjar Indah Permai dan saat terdakwa mengambil sabu tersebut ditanah dan memasukkan kedalam jaket, tiba-tiba Terdakwa langsung didekati dan dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gram didalam 1 (satu) bungkus snack Gerry didalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa, serta disita pula 1 (satu) buah bungkus snack dengan merk Gerry, 1 (satu) buah jaket jeans merk levi strauss & co dan1 (satu) unit handphone merk REALME warna Merahyang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,07 gramyang kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboraturium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No Lab :07346/NNF/2025 tanggal 22 Agustus 2025 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 24617/2025/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Als Econ Bin Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Noor Als Econ Bin Nurdin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,07 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah bungkus snack dengan merk Gerry;
- 1 (satu) buah jaket jeans merk levi strauss & co;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU dengan nomor polisi DA 4276 ZQ dengan nomor rangka MH8BG41CABJ- 595157 dan nomor mesin G420- ID-655208.

Dikembalikan kepada saksi Akhmad Ridhoni.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa,** tanggal **23 Desember 2025**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Rahmawati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Fidiyawan Satriantoro, S.H.	**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**
ttd	
Sri Nuryani, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)